民事起诉状

原告:杨江，男，1979 年 3 月 16 日出生，汉族，住贵州省大方县大方镇新铺村良田组，公民身份号码 52242219790316001X，联系电话：18212747163。

被告:杨刚，男，1989 年 12 月 27 日出生，汉族，住贵州省大方县顺德街道新埔村良田组，公民身份号码 522422198912270055。

诉讼请求

一、判令被告赔偿原告医疗费 4759.43 元、误工费 38824 元、护理费 18000 元、营养费 6000 元、残疾赔偿金 68792 元、精神损害抚慰金 5000 元、鉴定费 2200 元、交通费 1000 元，以上合计 145575 元。

二、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由

被告因用工需要雇佣原告在广西南宁豪兴洗衣盆厂进行工作，2024 年 3 月 6 日，原告在广西南宁豪兴洗衣盆厂加工非标洗衣盆时，不慎被机器割伤，导致左膝关节挫裂伤及左膝关节髌韧带断裂。伤后，原告被送往南宁市武鸣区双桥中心卫生院治疗，住院 6 天，于 2024 年 3 月 12 日出院，出院诊断为左膝关节挫裂伤和左膝关节髌韧带断裂。出院医嘱建议休息壹个月，1 个月内避免左下肢剧烈活动，不可过度屈曲膝关节，4 周后行功能锻炼，出院后外科门诊继续换药并于 2024 年 3 月 18 日门诊拆线。

经毕节市第一人民医院法医司法鉴定所鉴定，原告因机器割伤致

左膝关节挫裂伤及左膝关节髌韧带断裂术后，目前遗留左膝关节被动活动功能部分丧失小于 25%，评定为十级伤残。同时，该次损伤后的误工期限拟为 120 日，护理期限拟为 90 日，营养期限拟为 60 日。

原告认为，被告作为雇主，未能提供安全的工作环境，对原告在工作过程中遭受的伤害存在过错，应当承担赔偿责任。

综上，为维护合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等法律规定，向贵院起诉，望判如所请。

此致

南宁市武鸣区人民法院

具状人：杨江

2025 年 7 月 6 日